中南財經政法大學

2024年大学生创新创业训练项目调查报告

项目编号：S202510520057

项目名称：犯罪场视阈下“偷拍”黑色产业链的创新综合治理体系构建

项目类型：创新训练项目

起止时间：2024年9月-2026年5月

负 责 人：陈泽和

院系专业：刑事司法学院 侦查学

联系电话：18160908811

电子信箱：964193677@qq.com

指导教师：焦俊峰　王良顺

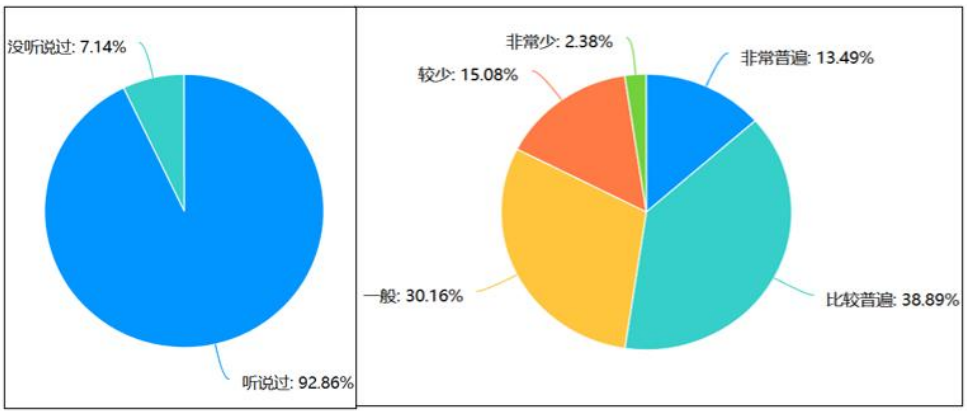
填写日期：2026年5月12日

（一）问卷总结

为深入探究公众对偷拍现象的认知与理解，明确研究方向及其现实必要性，并在实践层面进一步优化团队提出的五环节综合治理模式，本研究团队设计了一份具有高度针对性的调查问卷。该问卷在样本选取上充分考虑了人口学特征的多样性，覆盖了学生、上班族、自由职业者等不同职业群体，年龄跨度从 18 岁至 60 岁，性别比例均衡（男性占比 50.79%，女性占比 49.21%），地域分布涵盖我国东部、中部、西部及东北地区，确保了样本的代表性与科学性。通过对回收的 126 份有效问卷进行统计分析，并结合现有研究成果，研究团队采用定量与定性相结合的方法，对数据进行了多维度的交叉分析，从而为后续研究提供了扎实的实证基础。

1. 偷拍现象较为普遍，引起了群众广泛的关注

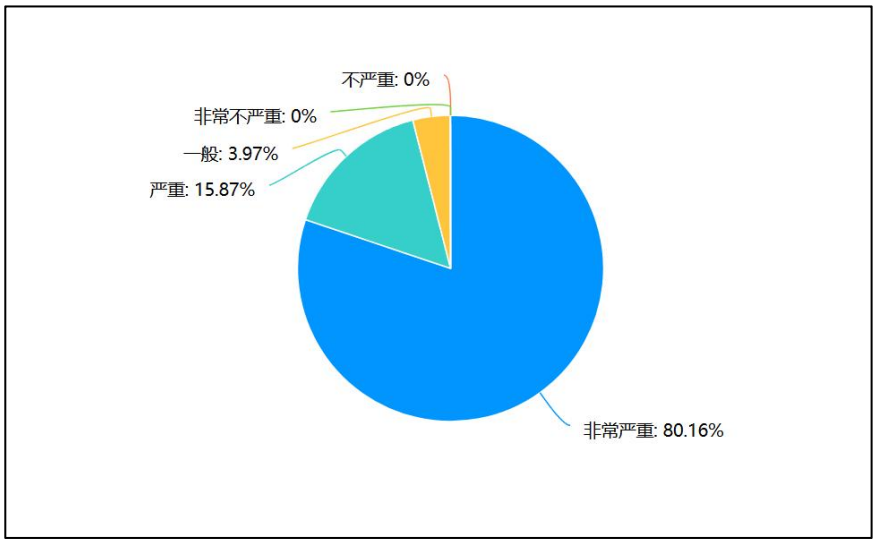
近年来偷拍类案件数量急剧增长。根据最高法公布的数据，2024 年前三季度，全国法院受理非法生产、销售专用间谍器材、窃听、窃照专用器材案件同比增长了 436.36%。偷拍相关案件的数量呈现出显著增长的趋势。



图表 1 群众对旅馆偷拍的了解情况

根据团队搜集的调查数据，绝大多数受访者（92.37%）表示听说过旅馆偷拍事件，仅有 7.63%的人表示没听说过。这表明旅馆偷拍事件在公众中已经引起了广泛的关注和讨论，偷拍问题以及产生较大的社会影响。不仅如此，绝大多

数受访者认为旅馆偷拍现象相对普遍，其中“比较普遍”选项的比例最高，达到 38.98%。此外，选择“非常普遍”的受访者也占 14.41%。这表明，超过一半的受访者对旅馆偷拍问题持有较为严重的看法（“非常普遍”与“比较普遍”合计达 53.39%）。相对而言，认为偷拍现象“较少”或“非常少”的受访者仅占 17.79%。



图表 2 群众认为偷拍对隐私权的侵犯程度

调研结果与上阶段项目研究结论具有较高的一致性。随着偷拍黑色产业链的深入发展，偷拍现象以及无孔不入，不法分子受到经济利益的驱动，广撒网，多线发展，队伍不断壮大。越来越多无辜的受害者成为了他们敛财牟利的工具，严重侵犯他人的隐私权，造成了极大的社会影响。加之新闻媒体、网络科普视频对偷拍问题的持续深入报道与揭露，越来越多人认识到偷拍问题以及其严重性，因此对偷拍现象的打击刻不容缓。

2. 偷拍行为具有极强的隐私侵犯性与法益破坏性

偷拍行为严重侵犯公民隐私权，使公民个人生活细节、隐私信息在未经同意的情况下被曝光，给受害者带来巨大的精神痛苦和心理压力，甚至可能影响其正常生活、工作和社交。

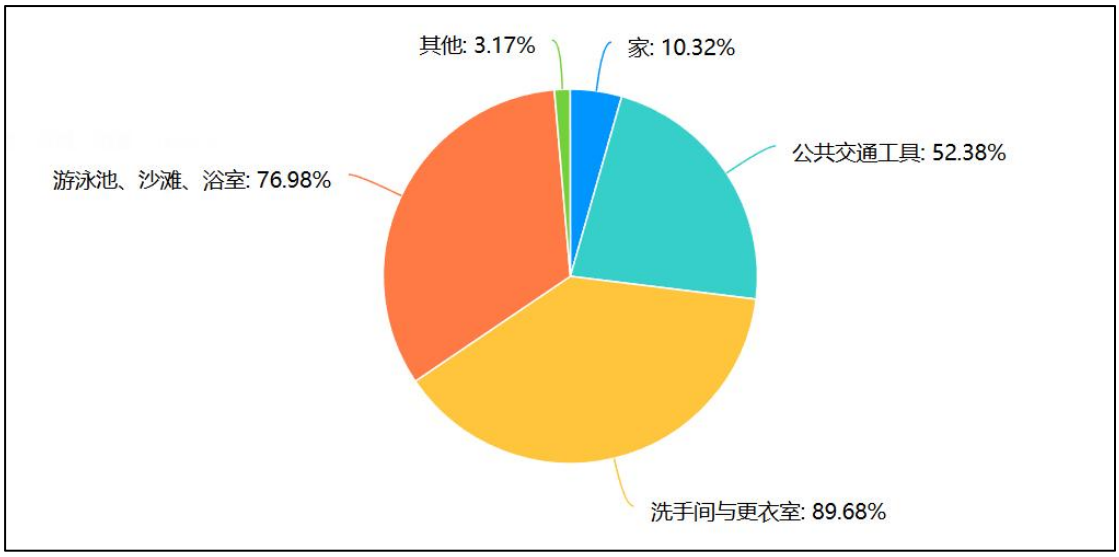
根据调查样本分析的结果，绝大多数受访者（79.66%）认为旅馆偷拍对个人隐私权的侵犯程度是“非常严重”的，另有 16.1%的人选择“严重”，这表明大多数人对这一问题持高度关注和严肃态度。仅有 4.24%的人认为侵犯程度“一般”，而没有人认为其“不严重”或“非常不严重”。 从这些数据可以看出，公众对旅馆偷拍行为的反感和警惕性非常高，显示出对个人隐私权的重视。偷拍现象的存在与猖獗发展给人们的隐私安全带来极大的隐患，人们针对此现象普遍持反对、反感态度，以至于相关新闻爆料造成重大的舆论波动。因此，偷拍行为具有极强的隐私侵犯性，偷拍行为以及其背后相关产业链的治理有其必要性与紧迫性。

3.群众具有一定程度的防范认知，情景预防具有可行性

酒店旅馆是偷拍行为的高发区域，但是这并不意味着偷拍行为只发生在酒店旅馆中。例如公共交通、商场、浴场等公共场所也极其容易发生偷拍事件。不仅如此，更衣室、洗手间等隐私性强的场所也有发生偷拍事件的可能性，偷拍者可能会在此安装隐藏摄像头以达到偷拍目的。

在调查问卷中，人们对于哪些场所更容易发生偷拍事件有着明确的认知倾向。根据调查样本数据分析，洗手间与更衣室被认为是最容易产生偷拍问题的地方，其比例高达 88.98%。其次是游泳池、沙滩和浴室，比例为 77.12%。公共交通工具也被认为是一个较高风险的地方，占比 52.54%。家中偷拍的风险相对较低，仅为 11.02%，而其他选项则占比 3.39%。从这些数据可以看出，公共场所，尤其是涉及隐私

的场所如洗手间和更衣室，是人们最为担忧的偷拍区域，人们对于公共场所容易成为偷拍实行地具有较为普遍与正确

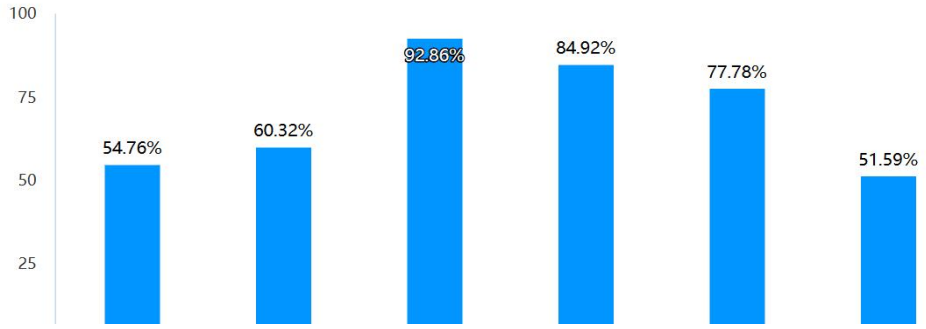


图表 3 群众认为偷拍事件的高发场所

的认知。

不仅局限于场所方面，群众对于偷拍产业链的构造与权责问题也具有一定的认知。偷拍黑色产业链以牟利为目的，是一个高度分工且完善的非法经济活动体系。该产业链涉及多个层级，从售卖器材、执行偷拍、平台运营、到服务器维护等多个环节，已形成了相对细致明确的分工，偷拍产业链分工细致、链条完善、环环相扣，产业链的每个环节都对偷拍的存续和盈利发挥作用，形成了一个复杂的供需网络。

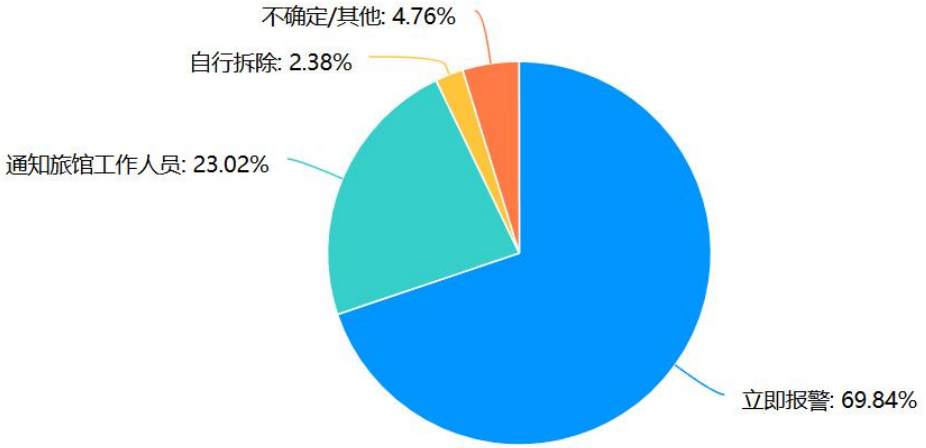
根据调查样本数据分析，偷拍行为的实行者被认为应对偷拍承担主要责任的比例最高，达到 92.37%，显示出公众普遍认为实际实施偷拍行为的人应负主要责任。其次，相关场所负责人和偷拍资源的传播者也被认为应承担重要责任，比例分别为 85.59%和 77.97%。偷拍设备销售商和生产商的责



表格 1 群众认为偷拍事件的责任主体

任感知度相对较低，分别为 60.17%和 55.08%。相关监管部门的责任感知度最低，仅为 54.24%。从数据中可以看出，公众对偷拍行为的责任归属有明确的看法，尤其是对行为实行者的责任认同程度极高，于此同时产业链的各个组成部分也被认为应该对偷拍的侵害后果承担责任。

此外，群众对于偷拍行为的防范手段具有一定的认识。根据调查样本数据分析，绝大多数受访者（69.49%）选择立即报警，这显示出公众对隐私安全的高度重视和对违法行为的强烈反应。其次，有 22.88%的受访者倾向于通知旅馆工作人员，这表明一些人可能希望通过旅馆内部渠道来处理此类问题，尽管这可能会延迟报警的时机。只有少数人（2.54%）选择自行拆除设备，这可能反映出对安全隐患的低估或对处理程序的不熟悉。此外，5.08%的受访者表示不确定或有其



图表 4 群众可能的防范手段

他选择，这可能表明在面对这种情况时，部分人缺乏清晰的应对策略。在遭受偷拍行为侵犯时选择立即报警无疑是最为正确手段，能够及时、有效、合法地保障自身的合法权益。虽然有一小部分人可能会使用其他途径去维权，但是绝大多

数受访者选择的途径与手段是最为正确的。

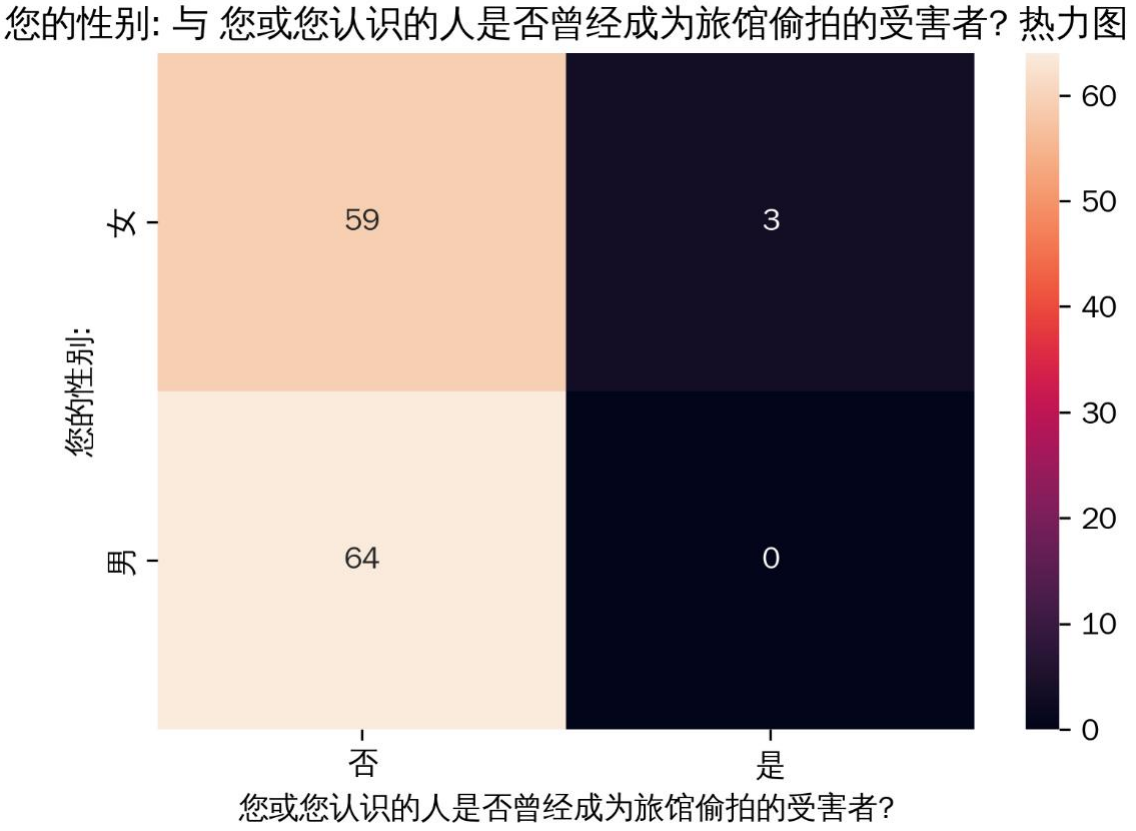
因此，我们不难得出结论，群众对于偷拍现象状况、场所具有一定的认知。团队经过分析后认为当前的“五环节治理模式”单从犯罪人角度进行预防，在被害预防层面存在一定的缺陷。可以适当地引入情景预防理论，从被害者防止被害，减少潜在被害人的角度思考问题。情景预防理论（Situational Crime Prevention, SCP）是犯罪学中一种以环境为导向的犯罪预防理论，其核心思想是通过改变特定环境或情境中的条件，直接减少犯罪机会，而非通过改变犯罪人的动机或社会结构来实现预防目标。例如，通过教育群众如何侦测与识别隐藏式摄像头、选择合适旅馆酒店等。情景预防理论与项目所采用的犯罪场理论相互补充相互协调，犯罪场理论是从犯罪人角度出发，认为犯罪场是存在与犯罪人主观体验中能够促成犯罪因素为犯罪行为的场所与环境。将二者与五环节综合治理模式有机结合，有利于构建更为完善、全面的治理体系与治理模式，有力打击偷拍行为与背后产业链的猖獗发展，更好地保障人民群众的合法权益。

（二） 数据可视化分析

1. 性别与是否成为旅馆偷拍受害者的相关性

分析的变量 **卡方统计量 1.432029 p 值 0.231434**

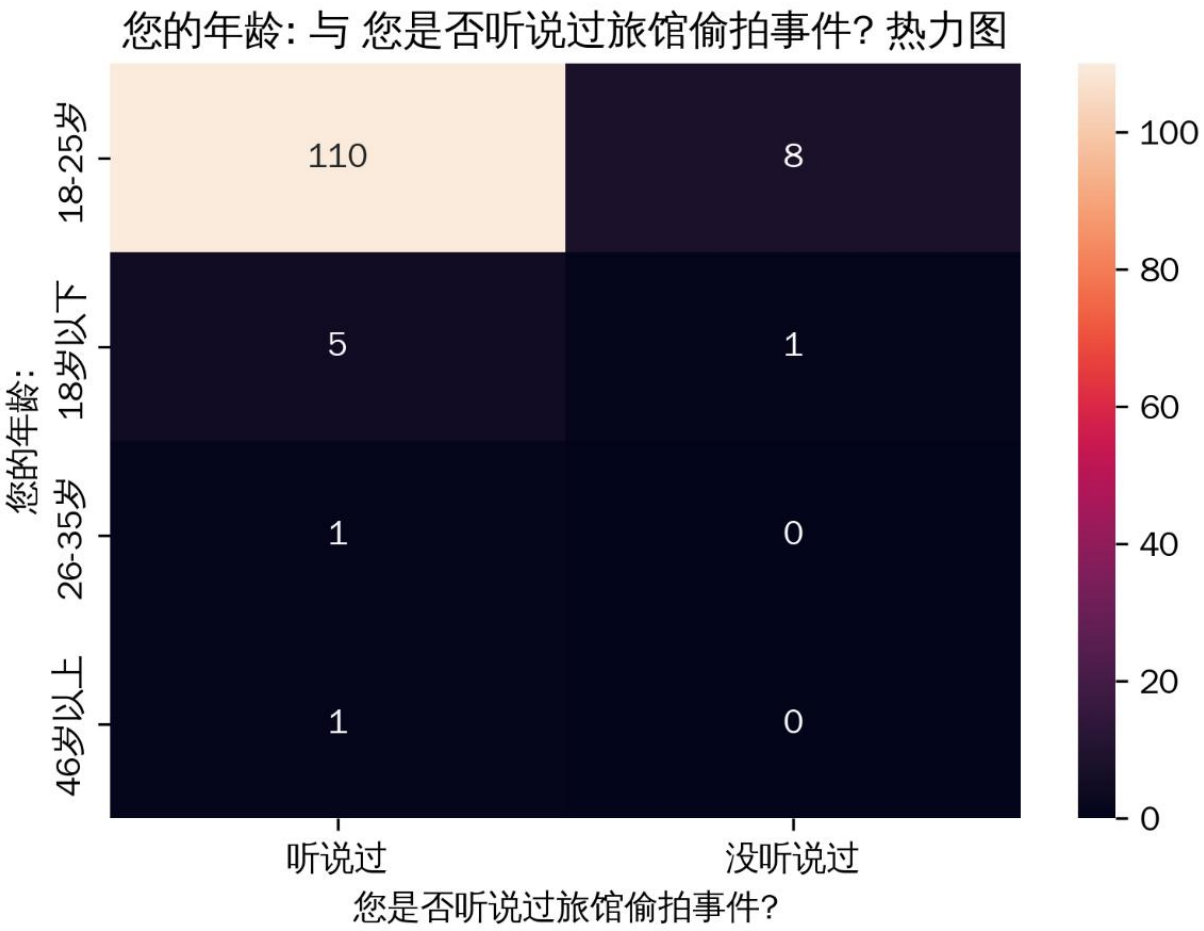
您的性别:与您或您认识的人是否曾经成为旅馆偷拍的受害者?**p 值为 0.231434，大于常见的显著性水平 0.05**。这表明在本次调查数据中，没有足够的证据支持性别与是否成为旅馆偷拍受害者之间存在显著的相关性。也就是说，从统计角度看，性别因素似乎并不会影响一个人或其认识的人成为旅馆偷拍受害者的可能性。



2. 年龄与是否听说过旅馆偷拍事件的相关性

分析的变量　**卡方统计量 0.997827　p 值 0.801778**

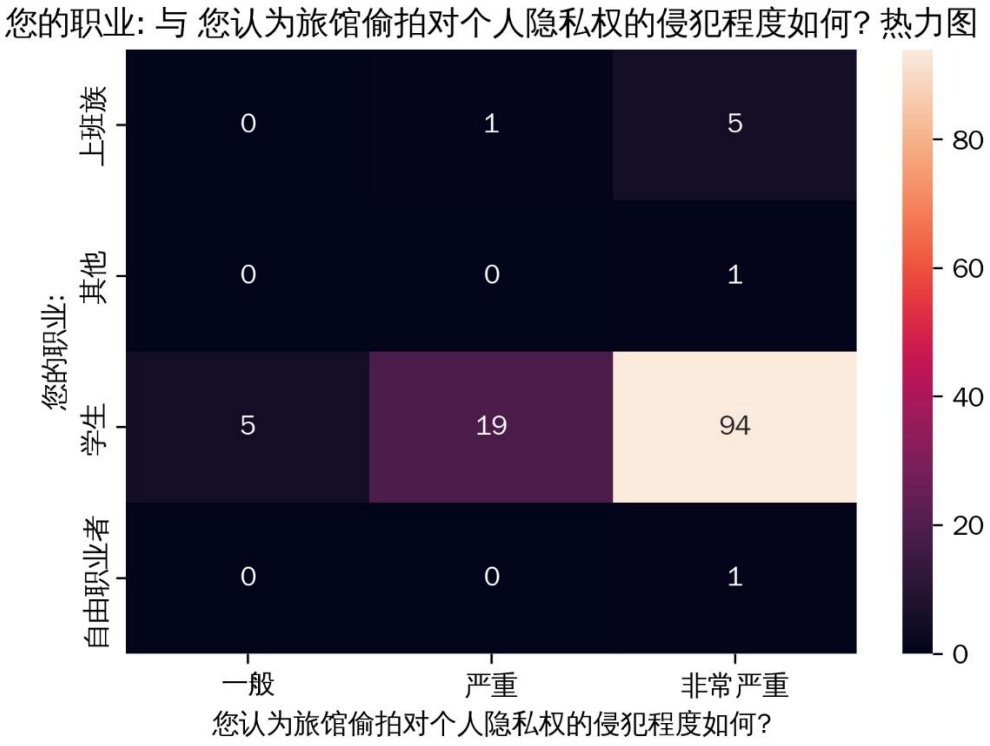
您的年龄:与您是否听说过旅馆偷拍事件?　p 值为 **0.801778，远大于 0.05**。这意味着年龄与是否听说过旅馆偷拍事件之间没有显著的相关性。不同年龄段的人群在听说旅馆偷拍事件这件事上，没有明显的差异表现。



3. 职业与对旅馆偷拍侵犯隐私权程度看法的相关性

分析的变量　**卡方统计量 0.772126**　p **值 0.992800**

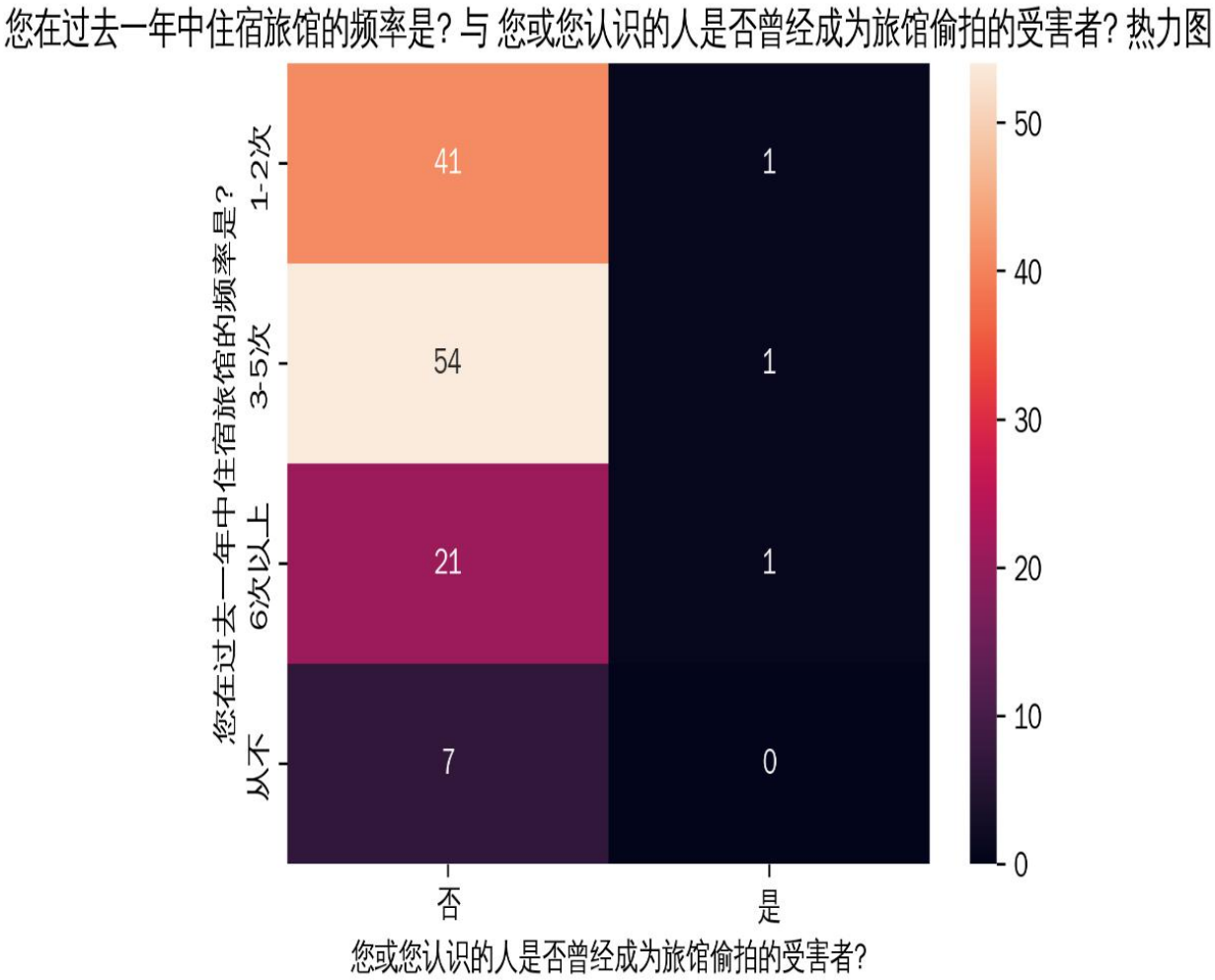
您的职业:与您认为旅馆偷拍对个人隐私权的侵犯程度如何?p **值高达 0.992800，远超 0.05** 的显著性水平。这说明职业因素对个人认为旅馆偷拍对隐私权侵犯程度的看法没有显著影响。不同职业的人在对旅馆偷拍侵犯隐私权程度的认知上没有明显的区别。



4. 住宿旅馆频率与是否成为旅馆偷拍受害者的相关性

分析的变量　**卡方统计量 0.689135　p 值 0.875756**

您在过去一年中住宿旅馆的频率是?与您或您认识的人是否曾经成为旅馆偷拍的受害者?**p 值为 0.875756，大于 0.05。**这显示出在过去一年中住宿旅馆的频率与是否成为旅馆偷拍受害者之间不存在显著的相关性。住宿频率高低似乎并不会增加或减少成为旅馆偷拍受害者的可能性。

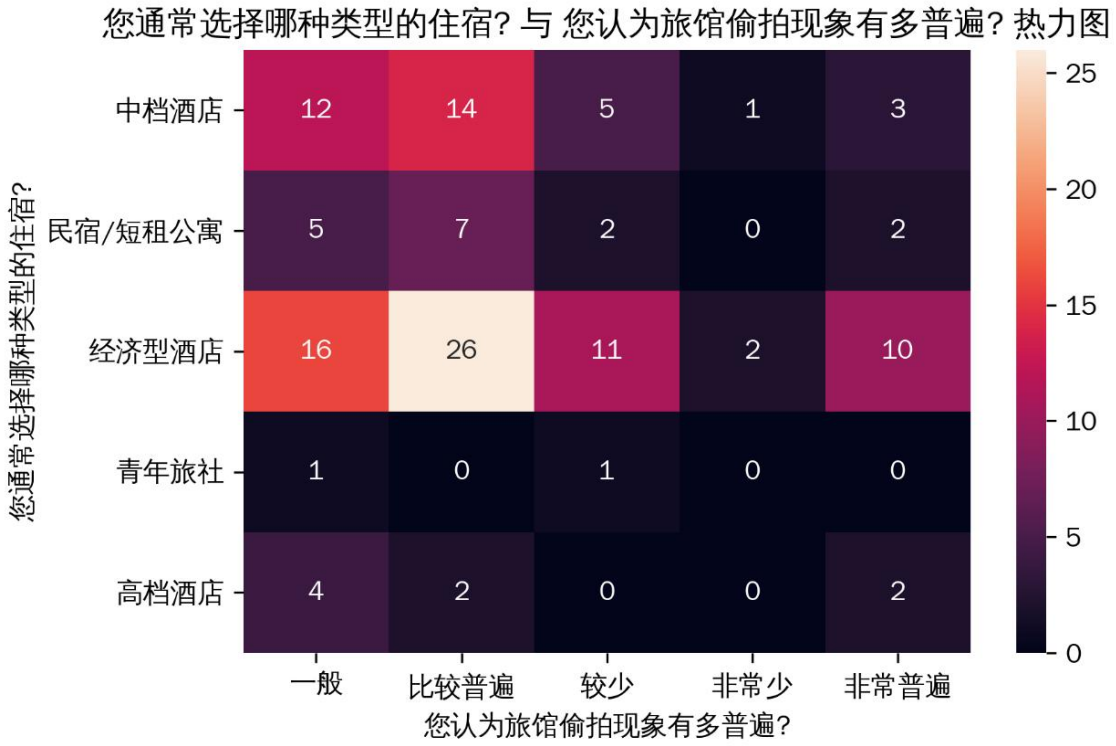


5. 住宿类型与认为旅馆偷拍现象普遍程度的相关性

分析的变量 **卡方统计量 9.182683 p 值 0.905700**

您通常选择哪种类型的住宿?与您认为旅馆偷拍现象有多普遍? **p 值为 0.905700，大于 0.05**。这意味着选择的住宿类型与个人认为旅馆偷拍现象的普遍程度之间没有显著的相关性。不同住宿类型的选择者在对旅馆偷拍现象普遍程度的认知上没有明显差异。

总体而言，基于这些结果，在本次调查所涉及的变量之间，没有发现显著的相关性。不过需要注意的是，这只是基于当前样本数据的结论，样本的局限性可能会影响结果的普遍性。



（三） 访谈笔录与总结分析

访谈笔录 1（基层民警）
湖北省武汉市硚口公安局民警郑警官（具体工作经历与身份因保密需要无法透露），常年从事基层治安工作，具有丰富的治安管理经验，办理过许多与偷拍相关的案件。
问题一：在现行法律框架下，普通市民遭遇偷拍时往往面临取证难、立案难的问题。作为专业执法者，您认为警方在处理取证困难案件时的难点主要来自哪些方面？
答：以我在工作当中的了解，目前偷拍设备微型化、隐蔽化（如伪装成日常物品）给警方处理案件带来极大的困扰。此外，这类案件具有作案时间短，证据易销毁的特点，这些特点也使得我们在办理这些案件时举步维艰。
问题二：您如何看待某些偷拍案件中被拍摄者因隐私泄露导致"二次受害"的现象？执法机关如何平衡侦查需求与保护受害人隐私？
答：隐私泄露造成的心理伤害往往超过偷拍行为，如果想要平衡侦查需求与保护受害人隐私就必须需优化办案流程：询问时采用性别匹配原则，取证时截取关键帧而非播放完整视频，防止对被害者的二次侵害。
问题三：据您的警务工作经验，普通民众在公共场所（如酒店、试衣间、公共卫生间）防范偷拍时存在哪些认知盲区？
答：普通民众会误以为正规场所绝对安全，缺少对偷拍设备检测意识
问题四：从警务工作者的角度看，您建议公众采取哪些具体措施提升自我保护意识？（如设备检测技巧、维权流程等）
答：维权流程：立即用衣物遮盖可疑设备保护现场，拍摄视频定位但不触碰设备，要求警方出具《受案回执》并索取案件编号便于后续追踪。
问题五：对于社交媒体上流传的"反偷拍攻略"（如用手机摄像头检测红光，王者荣耀联网设备检测），您认为这些方法是否科学有效？

答：在一定程度上有效。
问题六：在打击偷拍黑色产业链或是此类数量庞大的案件时，您认为民众举报能起到哪些关键作用？目前警民信息互通机制是否存在优化空间？
答：我认为民众在此类案件中能够起到获取线索的“眼线“作用。在优化机制上，我建议打通民众举报与电商风控系统，形成全方面的防控体系。
问题七：作为一名警察，您认为打击这类隐蔽性犯罪最需要哪些社会力量的配合？
答：我认为电信运营商在打击这类犯罪中起到至关重要的作用。建议三大运营商对偷拍设备专用物联卡实施"入网实名+定位追踪"
问题八：项目建议引入区块链溯源、AI 识别偷拍设备等技术手段。从实践来看，这类技术是否适配当前警务信息化水平？如需额外培训或设备投入，您认为公安机关的接受度和支持力度如何？
答：我认为这类技术与当前警务信息化水平的适配的，需提升设备的专业性和准确性。
问题九：多元共治理论强调与市场监管、网信办、酒店行业等主体的协同。在您的工作经验中，这类跨部门协作的主要障碍是什么？（如权责不清、信息壁垒、响应速度等）项目提出的“动态调整机制”是否具备可行性？
答：网信办要求传播点击量超一定数量才立案，与派出所"即发即查"冲突，动态调整机制需明确：凡涉及线下场所的偷拍案件由公安全程主办
问题十：项目建议增设“偷拍罪”并提高处罚力度。您认为当前执法中最大的法律短板是什么？（如证据固定难、罪名适用模糊等）立法完善能否显著降低偷拍案件的侦办难度？
答：当前用《治安管理处罚法》42 条处罚，但偷拍者通常涉及传播，只能分开处理。　（法律条文补充：《治安管理处罚法》第四十二条有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身

安全的；（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。）
问题十一：项目中要求公安机关对生产商、销售平台等进行动态监测，并定期联合检查酒店场所。这是否会大幅增加一线民警的工作量？如何平衡治理效果与警务资源投入之间的关系？
答：我认为可借鉴消防检查模式，要求酒店定期上传自查探测视频（带时间水印）至监管平台，民警进行抽检，节省实地核查人力

访谈笔录 1 分析

偷拍案件的执法难点
设备隐蔽性：偷拍设备微型化、伪装成日常物品，增加了取证难度。
证据易销毁：作案时间短，证据容易被销毁，导致立案和侦办困难。
隐私保护与侦查平衡
二次受害问题：隐私泄露造成的心理伤害往往超过偷拍行为本身。
优化办案流程：通过性别匹配原则询问、截取关键帧取证等方式，减少对受害者的二次伤害。
公众防范意识
认知盲区：公众对正规场所的安全性过于信任，缺乏对偷拍设备的检测意识。
自我保护措施：建议公众发现可疑设备时，立即保护现场并拍摄视频定位，同时要求警方出具《受案回执》以便后续追踪。
技术手段的有效性
反偷拍攻略：社交媒体上的检测方法（如手机摄像头检测红光）在一定程度上有效，但缺乏科学性和普适性。
新技术应用：区块链溯源、AI 识别等技术适配当前警务信息化水平，但需提升设备的专业性和准确性。
民众举报与警民协作
民众作用：民众在获取线索方面起到“眼线”作用，建议打通民众举报与电商风控系统，形成全方位防控体系。
信息互通优化：需加强警民信息互通机制，提升举报线索利用效率。
跨部门协作
主要障碍：网信办与派出所在立案标准上的冲突（如点击量要求），以及权责不清、信息壁垒等问题。
动态调整机制：建议明确公安机关在涉及线下场所的偷拍案件中的主办权，提升响应速度。
法律短板与立法完善
当前法律短板：偷拍行为通常涉及传播，但现行法律（如《治安管理处罚法》第

42 条）只能分开处理，处罚力度不足。
立法建议：增设“偷拍罪”并提高处罚力度，可能降低侦办难度。
警务资源投入
动态监测与检查：对生产商、销售平台及酒店场所的动态监测可能增加一线民警工作量。
平衡治理效果与资源投入：借鉴消防检查模式，要求酒店定期上传自查视频，民警进行抽检，以节省人力。
访谈笔录 2（酒店行业从业者） 陕西省西安市莲湖区繁华路段某中档酒店前台工作人员（不便透露姓名）。从业多年，具有丰富的酒店工作经历，了解一些在该行业曾经发生过的偷拍事件。
问题一：您从事旅馆相关职业的年限？
答：从业三年。
问题二：您在工作中是否听闻过有关偷拍的事件？在事件中肇事者、酒店、当事人、警方是如何处理的？您认为他们的做法有那些不足？
答：听过，报警调查取证，当事人要求酒店方给予赔偿，肇事者脱离，因为酒店人流过大，难以聚焦于某一时间段，因为难以抓到肇事者。酒店方做的不妥当，应该定期巡检，避免发生此类事件；警方应该根据大数据追踪，及时发现大量数据传输过程，利用刑侦技术予以破解。
问题三：在该事件中偷拍的视频最后怎样处理呢？您认为有什么有效途径阻断此类不法视频的扩散呢？
答：删除。警方和酒店从业者加强合作，定期巡查检查；相关部门加强宣传引导，提升顾客防偷拍技术，避免偷拍事件的发生。
问题四：您认为在此类事件中，您认为该怎样更好地保护消费者的隐私权呢？
答;从酒店方、警方多方合作，防范此类事件发生；消费者应加强学习，学习防偷拍技术，避免深陷偷拍风险。
问题五：根据您的工作经验，您认为什么样的酒店更容易发生偷拍事件呢？（从

地段、酒店类型、价位出发）
答：大床房、情侣情趣酒店居多，多为繁华地段，学校周边区域；价格为200-300元。
问题六：您认为消费者有什么有效的途径避免自己成为偷拍的受害者呢？
答;首先，入住酒店先进行必要检查。其次，入住期间发现不对，及时与酒店方与警方联系，举报违法行为。最后，提升防偷拍技术，购买相关设备防范此类事件发生。
问题七：近年来市场上出现了许多反偷拍检测设备（如信号探测器、红外扫描仪等）。您认为这些技术工具在实际应用中存在哪些优势或局限性？
答：优势：方便消费者以最便捷方式发现偷拍设备，举报违法案件，另外设备是自身保护的过程，有利于自身保护。 劣势:价格偏高，购买者是少数，难以真正达到防范效果。
问题八：您是否了解其他同行在隐私保护方面的优秀案例？是否有值得借鉴的经验？
答;购买相关设备，协助顾客完成酒店检查，防范违法犯罪发生。旅游从事业应该强化饭偷拍相关学习，为顾客提供更好的服务体验，避免顾客权力受到侵犯。
问题九：据您所了解，酒店是否与警方或专业检测机构建立了合作机制，以便更高效地应对此类问题？
答：据我了解，未有酒店与专业检测机构或警方达成合作，目前为形成此类认识，另外相关检测费用也直接影响次合作。
问题十：近年来，公众对住宿隐私安全的关注度显著提高。您认为旅馆业在保障客人隐私安全方面需要优先关注哪些环节
答：客人入住前、离开后进行必要检查；与相关机构达成合作，定期专业巡检，发现偷拍等违法行为；强化服务人员反偷拍技术，发现可以人员，及时报警。

问题十一：您认为行业协会或相关部门是否需要推动统一的隐私安全标准？如果有，哪些内容应被纳入标准？
答：需要，只有行业协会真正推行相关标准，才能真正净化行业生态，促进行业更好发展进步。首先是定期检查的频次以及记录，然后是检查发现情况的回报总结，与警方沟通交流学习的经验；最后是必要的惩罚与奖励措施，只有这样，才能提升酒店从业者的兴趣，真正防范偷拍事件发生。
问题十二：最后，您对旅馆业未来应对偷拍偷录问题还有哪些期待或呼吁？例如政策支持、技术创新或公众理解等。
答：旅馆：加强员工教育，购入相关设备，提升防范意识。行业：强化从业标准，加强人员登记检查，制定反偷拍规则，规范旅馆业从业。政府或国家（警察）：协调技术，协助行业制定标准，定期巡查发现违法行为；加强违法追溯。

访谈笔录 2 分析

真实案件的处理流程
报警与调查：在发现偷拍事件后，通常会报警，由警方进行调查取证。
酒店赔偿：当事人通常会要求酒店方给予赔偿。
肇事者处理：肇事者往往难以被抓住，尤其是在酒店人流较大的情况下。
酒店措施：酒店方在处理上存在不足，如未能定期巡检，导致偷拍设备未被及时发现。
易发场所
高发场所与地段：大床房、情侣情趣酒店更容易发生偷拍事件，多位于繁华地段或学校周边。
酒店价位：价格在 200-300 元之间。
消费者防范
入住酒店时进行必要检查，发现异常及时与酒店方和警方联系。提升防偷拍技术，购买相关设备防范偷拍。
反偷拍设备的可行性与局限
优势：方便消费者发现偷拍设备，举报违法案件，保护自身隐私安全安全。
局限性：价格偏高，购买者较少，难以广泛普及。
合作机制探讨
目前大多数酒店未与专业检测机构或警方建立合作机制，相关检测费用较高，影响合作意愿。
隐私安全关注环节
酒店有必要在客人入住前和离开后进行必要检查。并与相关机构合作，定期进行专业巡检。强化服务人员的反偷拍技术，及时发现可疑人员并报警。
行业协会或相关部门的工作方向
工作方向：推动统一的隐私安全标准，规范行业行为。 **标准内容：**标准内容应包括定期检查的频次和记录、检查结果的汇报总结、与警方的沟通交流经验、必要的惩罚与奖励措施。

未来期待与呼吁
旅馆：加强员工教育，购入相关设备，提升防范意识。
行业：强化从业标准，加强人员登记检查，制定反偷拍规则，规范旅馆业从业行为。
政府或警方：协调技术，协助行业制定标准，定期巡查发现违法行为，加强违法追溯。

（四）线上调研报告

2024 年 3 月 8 日，最高人民法院院长张军在第十四届全国人民代表大会第三次会议上做出最高法工作报告。据报告，2024 年全年全国法院依法惩治侵犯公民个人隐私、偷拍窃听等违法犯罪，切实增强群众安全感。石某伙同他人在多家酒店客房安装设备，偷拍 40 余人隐私并制售视频牟利，被判处有期徒刑十年。当下偷拍问题日渐凸显，人名群众对其关注度极高，舆论媒体相关话题的热度居高不下，针对偷拍产业链的治理迫在眉睫。

图表 5 近期偷拍相关案件的治理情况

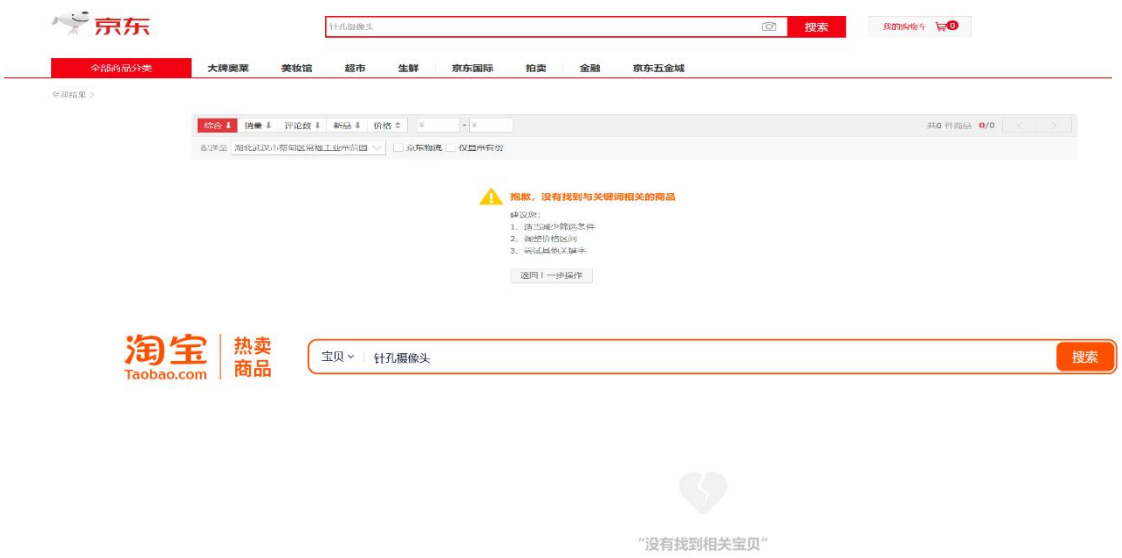
为了明晰当前偷拍黑色产业链的发展情况，小组开展了广泛的线上与线下调研活动。由于偷拍设备具有违法性与较强的隐蔽性，这类设备往往在线上进行销售，因此网购平台、

微商等就成为了偷拍设备交易的重灾区。本次线上调研，小组着重从生产商与销售商作为切入点，尽管偷拍资源端主要也是通过线上完成，但见之于其较高的隐蔽性，不宜作为项目调研的切入点。相较于资源端，生产与销售端具有更广的调研范围与调研样本，作为切入点有利于提高样本的科学性与代表性，保障项目的持续推进。

1.关键词屏蔽技术存在一定缺陷，平台审核沦为形式

为了明确偷拍设备的销售情况，我们首先要对偷拍设备进行定义。本质上，偷拍设备即为用于偷拍行为的设备。在小组研究中“偷拍黑色产业链”的语境下，指在公共场所、私密场所或半私密场所，在他人不知情的情况下使用秘密手段录制、拍摄他人隐私的设备。因此，“迷你”、“长续航”、“无线传输”这些特质或功能本身并不是偷拍设备所必需的，在一定条件下，智能手机、录像机等常见的工具也能够成为偷拍工具。根据本项目所引入的犯罪场理论，犯罪场是指存在与犯罪人主观中促成犯罪因素转化为犯罪行为的特定背景与条件。偷拍设备即偷拍行为的客观条件，其硬性要求即为“录制”与“拍摄”，其他功能只是能够促成偷拍行为实现的有利因素。但由于偷拍行为需要较高的隐蔽条件来保障其顺理进行，使用智能手机、录像机等常见的工具进行偷拍的难度极大，犯罪风险与犯罪成本较高，排除一些个例（后文将会阐述）不法分子通常不会将其作为常规的犯罪工具。因此偷拍设备往往呈现出“小”、“伪装”这两类重要特征。参考《禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备的规定》中对窃照设备的定义：（1）具有隐蔽拍摄功能；（2）未经国家有关部门许可生产；（3）无法通过外观、功能或常规用途判断其真实用途。本研究将偷拍设备定义为通过隐蔽、伪装的方法，使他人无法通过外观、功能或常规用途判断其真实用途录制拍摄设备。

在当前对偷拍设备的管控中，主流电商平台承担着重要的监管责任。根据《中华人民共和国刑法》第 283 条（非法生产、销售专用间谍器材、窃听、窃照专用器材罪），非法生产、销售专用间谍器材或者窃听、窃照专用器材的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。此外，《中华人民共和国电子商务法》也明确规定，电子商务经营者不得销售或者提供法律、行政法规禁止交易的商品或服务。电商平台发现平台内经营者销售违禁商品，应立即采取删除、屏蔽、终止交易等措施，并向主管部门报告，平台未履行监管义务的，最高可处 50 万元罚款，情节严重的吊销营业执照。在相关法律法规的约束下各平台确实做出一定的手段对偷拍设备的销售加以限制，对偷拍设备的销售与偷拍行为起到一定的抑制作用。小组首先在京东、拼多多、淘宝等主流的网购平台进行调研。在商品搜索栏中搜索“针孔摄像头”、“隐藏摄像头”等偷拍设备相关的关键词，都为搜索无结果。但这并不意味着偷拍设备在这些平台“无迹可寻”了。



图表 6 主流平台的相关词屏蔽

商家为了绕过电商平台的监管，可谓绞尽脑汁，利用近义词、谐音字或功能描述等手段，让非法的间谍拍摄设备披上合法的外衣。例如，一些商家将“针孔摄像头”用“针孔摄像仪”等谐音字替代，或者使用“超小高清监控”等功能描述性词汇。这些词汇在表面上看似符合正常的家用监控设备描述，但实际销售的却是用于非法偷拍的设备。根据有关人员提示，小组成员尝试在搜索栏中替换关键词，将原本的关键词替换为“4K 超清摄像头”、“家用小型摄像头”、“迷你摄像头”等模糊的定位词，出乎我们的意料，大量的搜索结果涌现而出。商品封面页多展示着夸张的，摄像头置于手中的图片，以此来展示摄像头的“便携”、“小巧”、“持久续航”。

伪装也是非法买卖偷拍设备的常规手段之一。曾有媒体调查发现，用“汽车定位仪”、“摄像头手表”等替代词在电商平台搜索，能搜到月销量过万的偷拍设备。这些设备有的伪装成充电宝，外观与普通充电宝无异，但内部却暗藏拍摄装置；有的伪装成打火机，在不经意间就能完成偷拍。商家通过这种巧妙的词汇替换和商品伪装，成功绕过了平台的关键词屏蔽机制，使得非法设备在电商平台上肆意流通。

图表 7 电商平台上搜索到的可疑商品

为了确保研究判断的准确性，我们尝试更为深入的调查，根据商品的描述与评论买家的返图来判断其是否符合偷拍设备的定义。经过轻松的对比查阅，许多商品符合小组对偷拍设备的定义。以如下商品为例，商品名称为“小型家庭摄像机”，体积近似指甲盖大小，有着“长续航”，“无线传输”等功能。

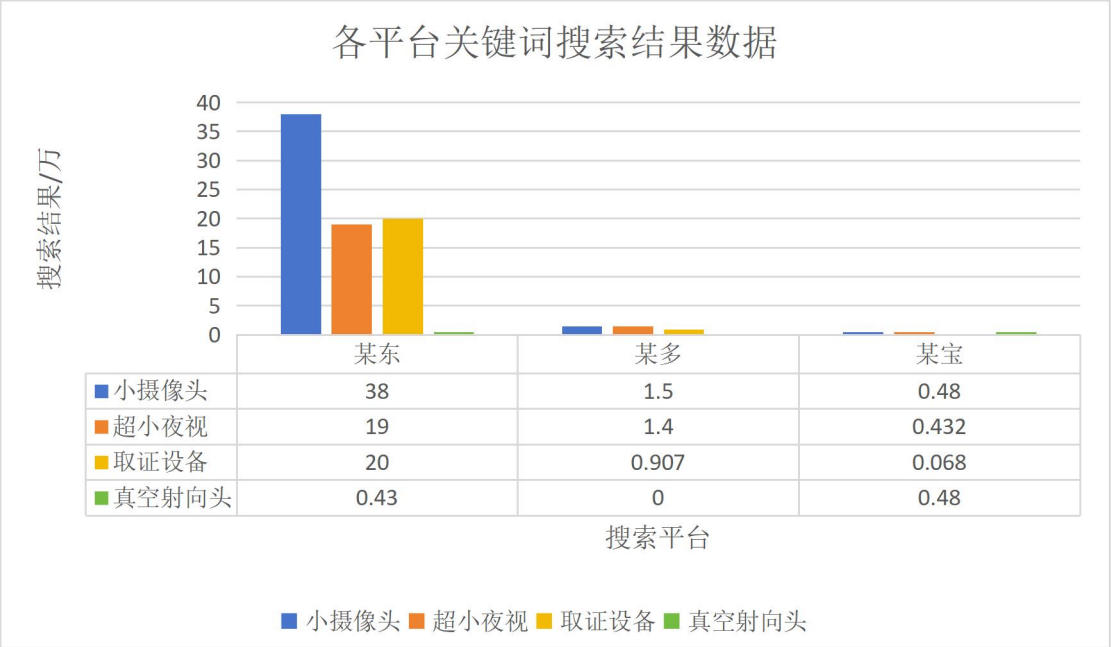
图表 8 可疑设备的尺寸描述

或许有人认为这微型摄像机可能确实只是用于正常合法的安全防卫功能。根据中国《安防产品管理条例》规定，符合国家标准（如 GB/T 28181）的监控设备可合法生产、销售，前提是产品功能和使用场景不侵犯隐私。此外，产品必须通过国家 3C 认证，标注生产厂商信息且无隐蔽性设计（如无伪装、具备运行指示灯和录音/录像提示音）。但通过细致的浏览搜索我们不难发现，这类设备没有生产厂商、生产编号、生产许可，是典型的三无产品。小组成员进一步询问客服，尝试询问相关信息，客服只是含糊其辞不肯告知其具体的产品品牌与生产许可等相关内容。由此我们不难判断网购销售商以“小型家庭摄像机”等之名生产销售这类没有生产厂商、生产编号、生产许可的三无产品，至于其具体的用途我们不得而知，大量的此类设备极有可能流入到偷拍黑色产业链的运行之中，加剧偷拍现象的泛滥。

图表 9 与商家的交流详情

经过小组成员的总结研究，这类偷拍设备产品的线上销售主要通过错别字和模糊的非敏感词来规避平台的监管。前者会将一些搜索关键词的名字以错别字进行替换。如搜索“针孔摄像头”，因为平台的违法关键词搜索屏蔽功能，搜索显示为无结果，而将搜索名以“真空射向头”、“阴性射像头”等其他错别字进行替换即可绕过平台的违法关键词搜索屏蔽功能，显示出大量的搜索结果。而后者则是通过一些含糊的描述，或者功能词汇的替换，如将“隐形摄像头”、“针孔摄像头”等关键词直接替换为“小摄像头”，同样能够得到大量符合“偷拍设备”定义的搜索结果。

团队以“小摄像头”为搜索关键词，在各个平台中搜索相关商品得出如下结果：



	某东	某多	某宝
小摄像头	38	1.5	0.48
超小夜视	19	1.4	0.432
取证设备	20	0.907	0.068
真空射向头	0.43	0	0.48

表格 2 各平台关键词搜索结果

注：各个平台搜索算法与最高显示搜索量限制存在差异

从图表中我们不难发现，在调研涉及的各个主流平台在我们能够通过一些避开关键词屏蔽技术的手段广泛地搜索到各类符合定义的偷拍设备。在后续的跟进调研中，我们发现原本可以绕过关键词屏蔽技术的，通过缩写代指敏感词的所搜方法已经不能再搜索出相关偷拍设备的搜索内容，平台的屏蔽技术有所进步。目前各平台普遍引用大数据分析与实时监控和人工智能进行违法内容监管，但由于逃避关键词屏蔽机制的方法众多，有的偷怕设备表面上会包装成正常家用监控安防设备，但会在具体的下方介绍页面或者客服私信中透露其具体得产品信息，以避免平台的监管。而 AI 在实践中很难识别出一些人类才能理解的比如利用“谐音”、“功能模糊性阐述”的商品描述，进而给这类偷拍设备留下了生存

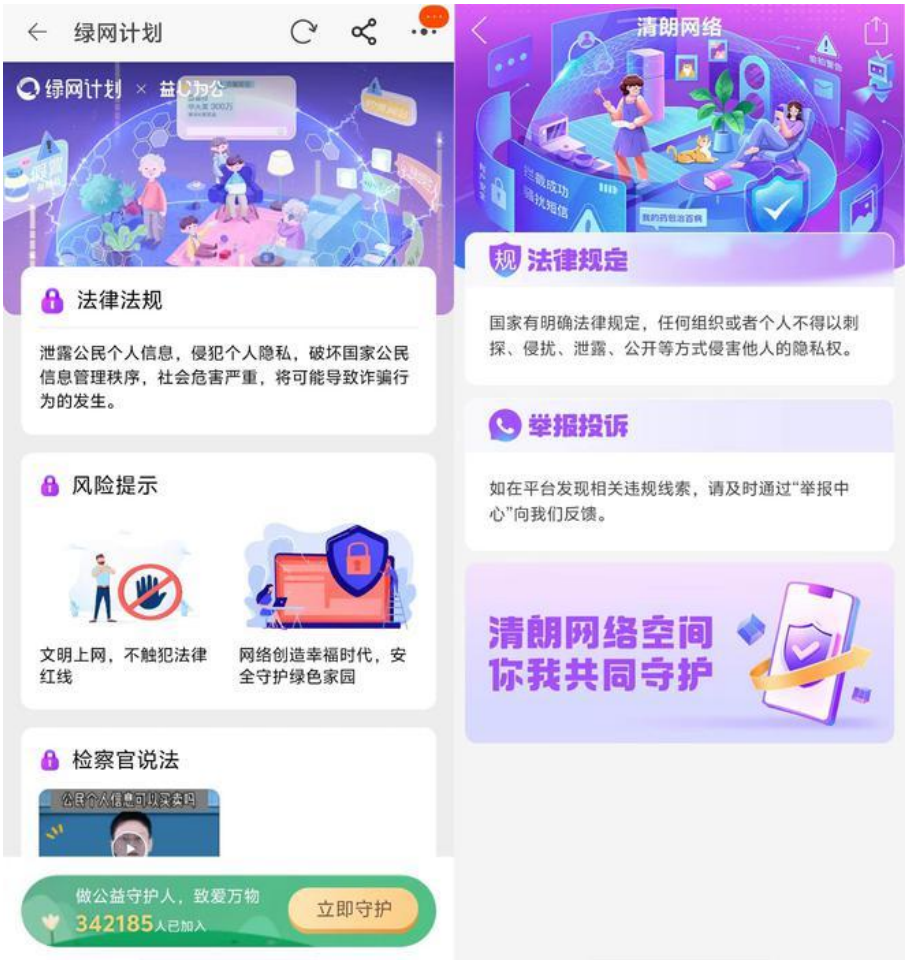
空间。因此，团队认为平台加强人工审查有其必要性，可以广泛地动员群众参与净网行动，引入举报奖赏机制，给予举报者一定的消费优惠券或者现金以奖励，有利于提高净网行动的效率与质量，彻底斩断偷拍设备生产商与销售商的销售渠道与链条。

2.关键词屏蔽技术效果有限，对偷拍设备的治理应从根源斩断

在各个主流网购平台中直接搜索偷拍设备等关键词，淘宝会跳转至“绿网计划”页面，并显示“泄露公民个人信息，侵犯个人隐私，破坏国家公民信息管理秩序，社会危害严重，将可能导致诈骗行为的发生。”等警示内容。除此之外，还有风险提示称，“文明上网，不触犯法律红线。”拼多多也会跳转至“清朗网络”页面提醒称，“国家有明确法律规定，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权”。予搜索者警告并在该页面提供举报投诉渠道。随着调研的进一步深入，团队成员尝试以其他方法绕过平台主页搜索栏的关键词屏蔽。我们发现在浏览器中直接搜索相关词汇就能直接搜索到大量的有关结果，经过核实查证后可以认定为属于我们所定义的“偷怕设备”行列中。即通过隐蔽、伪装的方法，使他人无法通过外观、功能或常规用途判断其真实用途录制拍摄设备。为何在平台中直接搜索偷拍设备等关键词会受到屏蔽而在浏览器中搜索就能查询到呢？团队认为可能的原因是每个商品都存在一个独立的商品页面，电商平台是相对封闭的生态系统，在平台中直接搜索会受到平台关键词屏蔽功能的影响而使搜索的结果受到限制。而浏览器是开放的互联网入口，用户可以访问全网内容，包括被平台屏蔽的信息。浏览器作为信息检索工具，通常不承担内容审核责任，用户可以访问全网内容，包括被

平台屏蔽的信息。因此，通过浏览器直接访问偷拍设备的销售页面可以绕过平台的搜索监管，直接得到有关的搜索结果。

问题的根源深植于电商平台审核的疏忽。在对偷拍设备的管控体系中，电商平台的审核机制本应是一道重要防线，但现实中却逐渐沦为形式主义。不法商家经过一些简易的关键词包装即可绕过审核机制，在平台上上架相关商品，生成商品页面从而进行引流。由于平台未对实物功能进行检测，这些非法设备得以在平台上售卖。这种形式化的审核，无疑是对非法销售行为的一种纵容。它使得电商平台成为了偷拍设备的流通渠道，不仅损害了消费者的权益，也削弱了整个社会对非法偷拍行为的管控效果，让偷拍设备的非法销售有恃无恐。



图表 10 平台的搜索结果

3.隐蔽偷拍设备渠道成熟，防范打击难度进一步提升

随着电商平台监管力度的逐渐加强，非法间谍拍摄设备的销售渠道开始发生转变。违法交易转向社交平台（微信、QQ 群等）和境外网站（Telegram、暗网），这一转变有着多方面原因。一方面，电商平台的规则日益完善，对非法设备的监测和打击力度不断加大，使得商家在电商平台销售此类设备的风险剧增。另一方面，社交平台和境外网站具有更强的隐蔽性和相对宽松的监管环境，为非法交易提供了“温床”。

在这一过程中，逐渐形成了“线上引流、线下发货、虚拟支付”的灰色链条。具体运作模式为：不法分子在社交平台或境外网站发布隐晦的广告信息，吸引有需求的买家，通过私信等方式进一步沟通交易细节，完成线上引流；确定交易后，卖家通过线下物流渠道发货，避开电商平台的物流监管；支付环节则采用虚拟货币等难以追踪的支付方式，使得资金流向难以监控，从而实现非法交易的隐蔽化和“安全化”。

以“武某案”为例，2021 年江苏警方破获的这起案件中，嫌疑人武某充分利用社交平台的隐蔽性进行非法销售活动。他通过精心经营微信朋友圈，发布伪装成插线板、水杯等日常用品的偷拍设备信息。这些信息往往采用隐晦的表述，只有潜在买家才能读懂其中含义。当有买家询问时，武某便通过私信详细介绍产品功能和价格等信息。交易达成后，武某通过线下物流将货物发送给买家，确保交易过程不被电商平台察觉。在支付环节，他选择虚拟币结算，虚拟货币的匿名性和交易的难以追溯性，为其非法交易提供了极大便利。据警方调查，武某通过这种方式非法获利颇丰，涉案金额达到一定规模。这样的案件并非个例，再以浙江某电商卖家为例，2022 年该卖家以“微型高清行车记录仪”的名义在网络上销售针孔摄像头。他先在社交平台上发布产品信息，吸引大量潜在客户，然后通过线下渠道发货。该卖家成本不足

50 元的针孔摄像头，售价却超过 300 元，半年时间就非法获利超百万元。

图表 11 伪装成日用品的摄像头

相较于正规的主流网购平台，非法销售渠道隐蔽化的特征使得监管难度大幅增加。首先，社交平台和境外网站的监管权限有限。社交平台虽然有一定的监管措施，但面对海量的信息和复杂的用户行为，难以做到全面、精准的监测。而且部分社交平台为了保护用户隐私和信息安全，限制了监管部门获取信息的权限，导致监管部门难以获取完整的交易信息。

其次，境外网站的跨国执法困难重重。暗网等境外网站服务器大多位于国外，不同国家的法律制度和执法标准存在差异，我国监管部门难以直接对其进行有效监管和执法。此外，虚拟支付的广泛使用也增加了监管难度。虚拟货币交易的匿名性和去中心化特点，使得资金流向难以追踪，监管部门难以掌握非法交易的资金脉络，从而无法有效打击非法销售行为。这些因素共同作用，导致非法销售渠道隐蔽化后的监管工作面临巨大挑战。由于目前未能对这类渠道的偷拍设

备展开有效的打击，大量的偷拍设备借此渠道流入市场，在不法分子手中成为侵犯他人隐私安全的工具，进而导致偷拍现象乱象丛生。